

1501607-76.2021.8.26.0603

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Emerson Sumariva Júnior

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/03/2022

... abordados tinham passagem por tráfico e como ele tinha passagem por posse de arma de fogo, os policiais alegaram que arma era dele; que estava de livramento condicional e mesmo assim saiu para rua no período da noite; não conhecia nenhum dos policiais que fizeram sua prisão.

Não obstante o trabalho apresentado pela Defesa, a prova é robusta no sentido de indicar que o réu portava a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

3ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-925

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501607-76.2021.8.26.0603 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501607-76.2021.8.26.0603

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2310788/2021 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 21397498 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO,

10773/21/308 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2310788 - 02º D.P. ARAÇATUBA,

10773/21/308 - 02º D.P. ARAÇATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE GASPARI GONCALVES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Emerson Sumariva Júnior

Processo crime nº 1501607-76.2021

S E N T E N Ç A

(1) - Relatório.JOSÉ GASPARI GONÇALVES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal e no artigo 14, "caput", da Lei 10.826/03, tudo combinado com artigo 69, do Código Penal porque, entre os dias 15 de dezembro de 2013 e 15 de novembro de 2021, em Araçatuba, mesmo tendo pleno conhecimento de sua origem criminoso, adquiriu em proveito próprio, o revólver

JJ29393, calibre 38, marca Taurus; no dia 15 de novembro de 2021, por volta das 21h15, na Travessa Xingu, numeral 60, portava a arma de fogo e munições, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Recebida a denúncia, foi o réu citado, apresentando defesa no prazo legal. Defesa escrita oportuna. Houve colheita de prova oral e apresentação de alegações finais. Sustentando haver prova dos fatos imputados, o Promotor de Justiça pediu a condenação do réu. Os Ilustres Defensores, em bem cuidadas razões, pugnam pela improcedência da ação penal.

(2) - Fundamentação.

Trata-se de ação penal visando apurar a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, assim como o crime de receptação dolosa.

Embora o trabalho dos Cultos Defensores esteja bem fundamentado, tentando quebrar a prova produzida em juízo, a ação penal é procedente.

a) Materialidade.

Inconteste, diante da prova pericial de fls. 17 e fls. 58/59, apontando que a arma e as munições estavam aptas a para uso, ou seja, sua lesividade. As perícias foram bem elaboradas, não havendo nenhum defeito.

b) Autoria.

A prova oral produzida sob o crivo do contraditório é francamente hostil ao acusado.

Inicialmente, restou aclarado que no dia 15 de dezembro de 2013, na rua Nossa Senhora do Rosário, 403, em Araçatuba, pessoa ainda não identificada pela Polícia furtou o revólver JJ29393, calibre 38, marca Taurus, da vítima Eduardo Villela Protti (fls. 27/28); posteriormente, mesmo tendo pleno conhecimento da origem criminosa da arma e munições, o réu a adquiriu, deixando de receber qualquer comprovante ou documentação; no dia 15 de novembro de 2021, os policiais militares Flavio Takashi Murai Júnior e Marcel Gratão Alonso, de forma uníssona, incriminam o acusado; informaram que efetuavam patrulhamento de rotina pelo bairro Castelo Branco quando, no local indicado na denúncia, avistaram o réu e mais três pessoas em atitudes suspeitas, fazendo então a abordagem; ao notar a aproximação dos policiais, o réu retirou um objeto de sua cintura e arremessou no solo, tentando dispensar; os policiais constataram então que o réu portava o revólver calibre 38, JJ29393, marca Taurus, devidamente municiado com cinco cartuchos intactos.

Para os policiais, com luxo de minúcias, o réu confessou a aquisição da arma e munições, esclarecendo que portava para sua “defesa”, pois estava “em guerra com umas pessoas”.

A testemunha de defesa Jéssica Gaspari Gonçalves, irmã do réu, informou que ele já foi preso por crime envolvendo arma de fogo; não presenciou sua prisão; teceu boas informações dele com a família após sair da cadeia; foi uma surpresa sua prisão; a testemunha de defesa Aparecida Conceição Gaspari, também irmã do réu, não presenciou sua prisão; que o réu foi ver um fogão próximo ao local onde foi abordado com outros rapazes, todos com passagens pela polícia, sendo um deles conhecido dela, de nome Rener; que após sair da prisão, o réu passou a conviver bem com a família e estava morando com seu pai. Nota-se, portanto, que os depoimentos das testemunhas de defesa não eximem o réu de sua responsabilidade penal.

As condutas do réu estão tipificadas no artigo 180, “caput”, do Código Penal e no artigo 14, “caput”, da Lei de Arma.

Na fase policial, em seu interrogatório, o réu negou os crimes, dizendo que os policiais o incriminaram em razão de ter passagens pela Polícia; em juízo, sob o crivo do contraditório, deu sua versão; alegou que não era o proprietário da arma, não tendo arma em sua posse; que todos os demais abordados tinham passagem por

tráfico e como ele tinha passagem por posse de arma de fogo, os policiais alegaram que arma era dele; que estava de livramento condicional e mesmo assim saiu para rua no período da noite; não conhecia nenhum dos policiais que fizeram sua prisão. Não obstante o trabalho apresentado pela Defesa, a prova é robusta no sentido de indicar que o réu portava a arma de fogo e munições de forma irregular; inicialmente, de forma dolosa, adquiriu em proveito próprio a arma e munições. Não há razões para se duvidar das palavras dos policiais e nada indica nos autos que tivessem a pura intenção de prejudicar o réu.

Assim, inafastável a condenação do réu pela prática do crime tipificado no artigo 14, "caput, da Lei de Arma, assim como pelo crime do artigo 180, do Código Penal.

"ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - Porte ilegal - Demonstrada a materialidade e autoria do delito de porte ilegal de arma de fogo, por auto de exibição de apreensão, laudo pericial, confissão e depoimentos testemunhais, inadmissível acolher-se a súplica absolutória, podendo ser substituída, entretanto, na hipótese, a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que preenchidos pelo réu os requisitos dos incisos I, II e III do artigo 44 do Código Penal - Recurso parcialmente provido. (Apelação Criminal n. 993.06.097970-1 - Bebedouro - 6ª Câmara de Direito Criminal "B" - Relatora: Claudia Barrichello - 28.11.08 - V.U. - Voto n. 587).

A respeito do crime de receptação, ficou patente que o réu o praticou, de forma dolosa. Não há falar em desclassificação para receptação culposa, pois o réu não tomou as devidas cautelas ao adquirir o produto, de pessoa desconhecida, com o escopo de ser proteger de pessoas, sem tomar um mínimo de cautela; sequer se preocupou em ter a documentação da arma em suas mãos que comprovassem a eventual compra. Ademais, ficou plenamente provado nos autos que a arma e munições tinham sido furtadas.

A respeito do intrigante tema da apuração do elemento subjetivo no crime de receptação, já se manifestou a jurisprudência pátria: "Em se tratando do crime de receptação, a aferição do dolo do agente é muito difícil, visto ser impossível perscrutar seu íntimo, podendo, assim, ser alcançado pelas circunstâncias exteriores que envolveram o fato e por prova indiciária" (Rel. Des. Souza Nery, RJTACrim 35/343).

Nessa senda, cotejando o arcabouço probatório produzido, a receptação dolosa resulta mais que caracterizada.

Assim, ao contrário do que argumentou a defesa do réu, a prova resultou clara e firme.

Desse modo, a jurisprudência é assente que "em se tratando de crime de receptação dolosa, a demonstração de que o agente tinha ciência sobre a origem ilícita da coisa pode ser deduzida de conjecturas ou circunstâncias exteriores, ou seja, do comportamento ab externo, do modus operandi do comprador, uma vez que, não se podendo penetrar no foto íntimo do agente, não há como aferir-se o dolo de maneira direta ou positiva" (TACSP - RJDTACRIM 35/285).

E mais: "Receptação dolosa. Prévia ciência da origem criminosa da coisa.

Possibilidade de ser deduzida através de indícios sérios e da própria conduta do agente antes e depois do delito. Inteligência do art. 180 do CP" (RT 717/385). Na mesma toada: "Em crime de receptação, o fato dos agentes terem personalidade voltada à prática delitiva é circunstância que induz na certeza de que conheciam a origem ilícita dos objetos adquiridos, bem como de que agiam conscientes e imbuídos de evidente dolo ao adquirirem a res" (RJDTACRIM 15/154).

Dosagem da pena.

Na dosagem da pena, atento ao artigo 59 do Código Penal, noto que o réu é portador de antecedentes criminais (fls. 69/73); assim, para o crime de porte de arma, fixo a pena base acima do mínimo legal, em dois (2) anos e dois (2) meses de reclusão e pagamento de onze (11) dias-multa, no valor unitário mínimo; em razão de sua reincidência (fls. 34/36), aumento sua pena em um quarto, fixando-a em dois (2)

anos, oito (8) meses e quinze (15) dias de reclusão e pagamento de treze (13) dias-multa, no valor unitário mínimo; para o crime de receptação dolosa, utilizando o mesmo critério, fixo a pena base acima do mínimo legal, em um (1) ano e dois (2) meses de reclusão pagamento de onze (11) dias-multa, no valor unitário mínimo; em razão de sua reincidência (fls. 34/36), aumento a pena em um quarto, fixando-a em um (1) ano, cinco (5) meses e quinze (15) dias de reclusão e pagamento de treze (13) dias-multa, no valor unitário mínimo; aplicando, por fim, a regra do artigo 69, do Código Penal, fixo a pena em quatro (4) anos e dois (2) meses de reclusão e pagamento de vinte e seis (26) dias-multa, no valor unitário mínimo. Torno a pena definitiva, ante a ausência de outras causas ou circunstâncias modificadoras.

(3) - Decisão.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o acusado JOSÉ GASPARI GONÇALVES, qualificado nos autos, à pena de quatro (4) anos e dois (2) meses de reclusão e pagamento de vinte e seis (26) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal e no artigo 14, "caput", da Lei 10.826/03, tudo combinado com artigo 69, do Código Penal. Após o trânsito em julgado, tenha seu nome lançado no rol dos culpados.

Em razão de sua reincidência (fls. 34/36), não faz jus às benesses legais; fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena. Ainda presentes os requisitos da prisão cautelar, mormente agora para efetiva aplicação da lei penal, não poderá recorrer em liberdade. Expeça-se ofício de recomendação.

Custa pelo réu, sendo a cobrança na forma da lei.

P.R.I.C.

Araçatuba, 29 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA